

# PARECER ÀS EMENDAS DE PLÊNÁRIO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 74, DE 2026

## PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 74, DE 2026

Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026.

**Autor:** Deputado JOSÉ GUIMARÃES

**Relator:** Deputado ISNALDO BULHÕES JR.

### I - VOTO DO RELATOR

Durante a discussão da matéria em Plenário, a proposição foi emendada.

A Emenda nº 1 objetiva a inclusão do REDATA nos regimes especiais favorecidos com a flexibilização das regras orçamentárias.

A Emenda nº 2 pretende estender a condição de beneficiárias do regime às empresas prestadoras de serviços voltadas ao mercado externo, bem como àquelas vinculadas à industrialização nas ZPEs.

A Emenda nº 1 deve ser aprovada em seu mérito. A inclusão do regime especial aplicável aos serviços de datacenter busca assegurar condições adequadas para a expansão dessa infraestrutura no País, que se tornou elemento essencial à transformação digital da economia, ao desenvolvimento da inteligência artificial, à computação em nuvem e ao processamento e ao armazenamento de grandes volumes de dados. Trata-se de setor intensivo em investimentos e marcado por elevada competição internacional na escolha da localização de novos empreendimentos, circunstância que recomenda a existência de um ambiente tributário capaz de favorecer a atração e a realização desses investimentos no Brasil.



Acatamos ainda sugestão no sentido de que, para que haja enquadramento das políticas públicas na dispensa de exigências de que trata a Lei Complementar nº 229, de 2026, os benefícios estejam previstos na lei orçamentária anual.

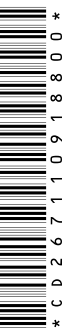
Ante o exposto, na Comissão de Finanças e Tributação, somos pela adequação financeira e orçamentária das Emendas de Plenário e no mérito, pela aprovação da Emenda nº 1, na forma da Subemenda Substitutiva em anexo, e pela rejeição da Emenda nº 2.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das Emendas de Plenário nº 1 e 2, e da Subemenda Substitutiva adotada pela Comissão de Finanças e Tributação.

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 2026.

Deputado ISNALDO BULHÕES JR.  
Relator

2026



# COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

## SUBEMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 74, DE 2026

Altera a Lei Complementar nº 229, de 30 de março de 2026, para incluir o incluir o regime especial de tributação para serviços de datacenter, o programa federal de financiamento de ações de apoio às pessoas com câncer e às pessoas com deficiência, bem como a desoneração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das sociedades resseguradoras locais entre as exceções às regras aplicáveis à concessão de benefícios tributários e altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

**Art. 1º** Esta Lei Complementar altera a Lei Complementar nº 229, de 30 de março de 2026, para enquadrar nas exceções nela previstas o incluir o regime especial de tributação para serviços de datacenter, o programa para financiamento de ações de apoio às pessoas com câncer e às pessoas com deficiência de que trata a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, bem como a desoneração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devidos pelas sociedades resseguradoras locais de que trata o inciso I do caput do art. 4º da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007, além de alterar a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

**Art. 2º** O art. 1º da Lei Complementar nº 229, de 30 de março de 2026, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º As proposições legislativas que concedam benefício tributário no exercício de 2026 e se enquadrem no regime tributário para áreas de livre comércio de que trata a [Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025](#), no regime especial de tributação para serviços de datacenter, no



programa federal para financiamento de ações de apoio às pessoas com câncer e às pessoas com deficiência de que trata a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, bem como as que disponham sobre a desoneração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devidos pelas sociedades resseguradoras locais de que trata o inciso I do caput do art. 4º da [Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007](#), inclusive quanto à compensação de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas de CSLL por elas apurados, desde que compatíveis com a meta de resultado primário do respectivo exercício e previstos na lei orçamentária anual, ficam ressalvadas da aplicação do disposto nos arts. 14 e 14-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no art. 5º da Lei Complementar nº 224, de 26 de dezembro de 2025, e do disposto no [inciso I do art. 29 e nos arts. 140 a 149 da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025](#).” (NR)

**Art. 3º** O art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), passa a vigorar acrescida do seguinte § 4º:

“Art.

25. ....

.....  
 § 4º As exigências previstas na alínea “a” do inciso IV do § 1º ficam dispensadas para os municípios com até 65.000 habitantes.” (NR)

**Art. 4º** Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 2026.

Deputado **ISNALDO BULHÕES JR.**  
 Relator

